



Data da Sessão: 06/11/2024
Pauta: 3

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5009796-98.2023.4.02.5118/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: DAYVISON MATOS DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização nacional interposto pela ré UNIÃO contra acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro que, dando parcial provimento ao recurso inominado por ela interposto, excluiu o período de serviço militar obrigatório da base de cálculo da compensação pecuniária prevista na Lei nº 7.963/89. Manteve, contudo, a sentença no ponto em que determinou o pagamento da referida verba ao autor, na condição de militar licenciado *ex officio* por conveniência do serviço – motivos de saúde.

O colegiado entendeu que, *considerando que o autor não se desligou das fileiras do Exército por vontade própria e tendo em conta que a norma restritiva de direito não admite interpretação extensiva, o autor faz jus, portanto, a 1 (uma) remuneração mensal por ano de efetivo serviço militar prestado, excluído o período de serviço militar obrigatório.*

Em suas razões, alega divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela Turma Nacional de Uniformização e pela 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Goiás, no que diz respeito ao fato de que a Lei nº 7.963/89 não traz a previsão de pagamento de compensação pecuniária para hipóteses de licenciamento *ex officio* por conveniência do serviço, qualquer que seja o motivo.

O pedido de uniformização foi admitido pelo Juiz Presidente da Turma Recursal do Rio de Janeiro. Posteriormente, foi também admitido pelo Ministro Presidente da Turma Nacional de Uniformização.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

A questão em discussão no pedido de uniformização diz respeito à interpretação da regra contida no art. 1º da Lei nº 7.963/89, a fim de se definir se é devida compensação pecuniária ao autor licenciado *ex officio* por conveniência do serviço, em equiparação ao licenciamento *ex officio* por término de prorrogação de tempo de serviço.

Da análise do recurso, quanto aos paradigmas trazidos os julgados do STJ não são aptos a demonstrar a existência de jurisprudência dominante nesse Tribunal, para fins de conhecimento de pedido de uniformização, nos termos da Questão de Ordem nº 5 da TNU:



Data da Sessão: 06/11/2024 Pauta: 3
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Para os fins do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001, a divergência de interpretação de questão de direito material entre o acórdão recorrido e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deve ser demonstrada pela indicação de um precedente do STJ resultante do julgamento de alguma destas modalidades de impugnação: 1) incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR); 2) incidente de assunção de competência (IAC); 3) recurso especial repetitivo; 4) embargos de divergência; ou 5) pedido de uniformização de interpretação de lei federal (PUIL/STJ). (Aprovada, a alteração da Questão de Ordem n. 5, por unanimidade, na Sessão de Julgamento de 15 de setembro de 2023 (Precedente: 0000624-14.2020.4.03.6310).

No entanto, restou demonstrada a divergência jurisprudencial, uma vez que o recorrente trouxe paradigmas da 1ª Turma Recursal de Goiás, nos quais se entendeu que o requisito legal para pagamento da referida compensação pecuniária é o afastamento por conveniência do serviço por término de prorrogação do tempo de serviço.

Diante da relevância do tema e do potencial multiplicador de processos que referida tese apresenta, entendo apropriado que a questão seja analisada por este Colegiado, sob o regime dos representativos de controvérsia, nos termos do que dispõe o art. 16 do Regimento Interno desta Turma Nacional.

Proponho, assim, a seguinte questão jurídica a ser dirimida no incidente: “definir se a compensação pecuniária prevista no art. 1º da Lei nº 7.963/89 é devida ao militar licenciado ex officio por conveniência do serviço”.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL** e de **AFETÁ-LO** como representativo da controvérsia, determinando que a Secretaria da Turma promova as diligências a que alude o artigo 16 do RITNU. É como voto.

Documento eletrônico assinado por **ODILON ROMANO NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000275773v10** e do código CRC **b873965b**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILON ROMANO NETO
Data e Hora: 8/11/2024, às 12:37:20

5009796-98.2023.4.02.5118

900000275773.V10 RDB.TNU© ORN.TNU



Data da Sessão: 06/11/2024
Pauta: 3
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5009796-98.2023.4.02.5118/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: DAYVISON MATOS DA SILVA

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. LEI 7.963/1989. LICENCIAMENTO EX OFFICIO POR CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO. QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA: "DEFINIR SE A COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA PREVISTA NO ART. 1º DA LEI Nº 7.963/89 É DEVIDA AO MILITAR LICENCIADO EX OFFICIO POR CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO". AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL e AFETÁ-LO como representativo da controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "definir se a compensação pecuniária prevista no art. 1º da Lei nº 7.963/89 é devida ao militar licenciado ex officio por conveniência do serviço".

Brasília, 06 de novembro de 2024.

Documento eletrônico assinado por **ODILON ROMANO NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000275774v3** e do código CRC **4658561c**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ODILON ROMANO NETO

Data e Hora: 8/11/2024, às 12:37:20

5009796-98.2023.4.02.5118

900000275774.V3 RDB.TNU© VCL.TNU